

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

4721/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – חיוב בהוצאות משפט שהוציא נפגע העבירה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 79 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 79, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:

"(ב) הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו בתשלום הוצאות המשפט שהוציא נפגע העבירה במסגרת ההליך הפלילי לשם שמירת זכויותיו וינמק את החלטתו; לעניין ערעור ולעניין סעיפים 66 עד 71 רואים הוצאות המשפט שחוייב בהן אדם לפי סעיף זה כאילו היו קנס."

דברי הסבר

זכויותיהם של נפגעי עבירה הוכרו במסגרת הדין הפלילי. זכויות אלו עוגנו במסגרת חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001. בהתאם לכך, התפתחה בפסיקה הכרה בחשיבות שמירת זכויות נפגעי עבירה במסגרת ההליך המשפטי.

בשיטת המשפט הפלילי הנהוגה כיום, נפגע העבירה אינו צד להליך הפלילי ואינו זכאי לייצוג, וזאת בשונה מהנאשם בעבירה שלו שמורה הזכות לייצוג משפטי על ידי הסניגוריה הציבורית. סייג לכלל הוא כשמדובר בנפגעי עבירות המין, אשר מקבלים ייצוג באמצעות הסיוע המשפטי, וזאת בהתאם לסעיף 11 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972. עם זאת, רבים מנפגעי העבירות האחרות לא מקבלים ייצוג, על אף שברוב המקרים הם נדרשים להתייעץ עם עורך דין. במצב הקיים, ובו לעיתים ידו של הנפגע אינו משגת לצורך תשלום הוצאות המשפט, עלולה להיפגע זכותו לעמוד על זכויותיו.

כיום, רשאי בית המשפט לחייב את המורשע בהוצאות המשפט, לרבות הוצאות העדים בסכום שקבע בית המשפט.

על מנת לחזק את מעמדם של נפגעי העבירה, מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לחייב את המורשע בעבירה גם בתשלום הוצאות המשפט שהוציא נפגע העבירה במסגרת ההליך הפלילי לשם שמירת זכויותיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשפ"ד (08.07.2024)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.